

1500477-45.2018.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/11/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ULISSES KAIQUE MOURA VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ULISSES KAIQUE MOURA VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em consonância com os dispositivos da Lei no 8.072/90, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500477-45.2018.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500477-45.2018.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ULISSES KAIQUE MOURA VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ULISSES KAIQUE MOURA VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em consonância com os dispositivos da Lei no 8.072/90, porque no dia 03 de outubro de 2018, por volta das 16h00, na Rua Teotônio Vilela, 01, Santa Maria, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico:1) 195 (cento e noventa e cinco) microtubos plásticos, do tipo "eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido total de 66,2g (sessenta e dois gramas e dois decigramas), 2) 33 (trinta e três) invólucros plásticos contendo Tetrahydrocannabinol (THC) ("maconha"), com peso líquido total de 51g (cinquenta e

um gramas), e 3) 34 (trinta e quatro) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de "crack", com peso líquido total de 13,1g (treze gramas e um decigrama), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 06, laudo de constatação a fls. 18/21 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 47/49.

Denúncia recebida em 09 de novembro de 2018 (fls. 57).

Réu citado (fls. 73). Resposta apresentada (fls. 77/82).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final o réu foi interrogado.

Nas razões finais orais o Ministério Público requereu a procedência da acusação nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou, também oralmente, a absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária, pugnou pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, reconhecimento da atenuante menoridade, regime aberto e substituição de penas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação procede.

As provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

Em juízo, o policial Paulo narrou que entraram na viela e viram o réu em atitude suspeita. O acusado carregava consigo uma sacola plástica com 292 porções de crack, cocaína e maconha. O réu teria dito que não vendia drogas, mas que iria transportar os entorpecentes para algum ponto de venda. As drogas foram apreendidas e o acusado conduzido à Delegacia.

No mesmo sentido os relatos do policial Fulvio, narrando que foram para um ponto de tráfico de drogas, deixaram a viatura afastada e abordaram o réu, que não correu, mas ficou bastante assustado. O réu carregava uma sacola plástica e dentro dela os policiais encontraram várias porções de drogas (aproximadamente 272 porções dentre cocaína, maconha e crack). O réu negou a mercancia ilícita, dizendo que apenas segurava a sacola para alguém, mas não vendia drogas.

Embora os depoimentos de policiais, porque envolvidos com a ocorrência, não possam ser considerados como prova máxima, de fé pública, não obstante a relevância da função que exercem, são, tais depoimentos, elementos de prova como qualquer outro. E reclamam harmonia com o conjunto probatório produzido durante a persecução penal. É o que ocorre nos autos. Não existem contradições nos relatos ou fato novo que possa mitigar a prova acusatória.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador" (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e

outros).

Quando do interrogatório, o réu negou a acusação, apresentando versão própria para os fatos. Disse que passava pelo local e foi abordado. Que viu uma sacola na via pública, mas não estava na posse dela, e foi injustamente acusado.

Todavia, sua alegação restou isolada nos autos. A defesa não apresentou provas que pudessem amparar a narrativa do acusado ou mitigar as acusações.

As circunstâncias do flagrante são manifestamente incriminatórias, uma vez que o réu foi abordado na posse da sacola contendo quantidades expressivas de diferentes tipos de drogas, em porções individuais.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico. A autoria também restou incontestada. Sem lastro, portanto, a alegada insuficiência probatória.

Embora enxuto, o conjunto probatório é firme e reclama procedência.

Sendo o acusado primário e ausente qualquer prova, sequer indício, que o réu integre organização criminosa, aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Insta salientar que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).

Passo à fixação das penas:

O réu não ostenta antecedentes. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes agravantes. Presente a atenuante menoridade, que será considerada quando da fixação do regime.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e considerando a primariedade, diminuo em 2/3 (dois terços) a sanção penal.

A minguada de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição da pena, torno como pena definitiva 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante da sanção, a menoridade e da primariedade.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime inicial fechado, mesmo para os acusados primários e agraciados com o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, não atendem o princípio constitucional da individualização da pena,

De se lembrar o mandamento constitucional “a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito” individual (art. 5º, XXXV), por completo ignorado ao se arrancar do Poder Judiciário a análise sobre a adequação de regimes e sanções. É manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts. 2º e 60, p.4, inc. III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de construtor do direito.

O excesso positivista - lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos, que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o Direito em sua própria "realidade histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante - a qual pertence este mesmo legislador - ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas."

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar ULISSES KAIQUE MOURA VIEIRA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c.c §4º, da Lei 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei no 8.072/90.

O Supremo Tribunal Federal já apontou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 8072/90 que anulavam o princípio da individualização penal. Por decorrência, a análise da possibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade pela restritiva de direitos se impõe.

Em muitos julgados é corrente a aplicação das penas restritivas de direito ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando a sanção fixada na sentença não ultrapassar os quatro anos que o Código Penal estipula como requisito temporal. É a posição mais técnica e que melhor atende o princípio constitucional da individualização da pena.

Com fundamento no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, fixada em um salário mínimo, que será revertida à entidade beneficente cadastrada na Vara (Filhos da Luz), com a possibilidade de parcelamento conforme as condições financeiras do sentenciado e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à comunidade ou entidades públicas, consoante os ditames do art. 46, §3º do Código Penal e atribuição de tarefas ao condenado conforme sua aptidão, cumpridas à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, em local designado pelo Juízo da Execução, com detração penal do tempo de prisão provisória já cumprido.

Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

Recurso em liberdade.

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

OSASCO, 3 de novembro de 2022